

A Fortaleza Jurídica da Pessoa

Aula Completa: Domicílio da Pessoa Natural e Jurídica

Fundamentos do Código Civil (Arts. 70 a 78) e Jurisprudência dos Tribunais Superiores

Gemini Notebook



O Refúgio dos Refúgios

"A regulamentação legal do domicílio corresponde à projeção da proteção constitucional da própria pessoa humana... uma fortaleza da privacy, verdadeiro templo das coisas íntimas."
— Nelson Rosenvald

CC Highlight Box

Constituição Federal, Art. 5º, XI: "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

O Domicílio não é apenas uma coordenada geográfica; é a sede jurídica onde a pessoa projeta sua dignidade.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: Moradia vs. Residência vs. Domicílio

Moradia

Natureza: Relação de fato (acidental).

Habitualidade: Nenhuma.

Intenção (Animus): Ausente.

Exemplo: Casa de praia alugada para um feriado.

Residência

Natureza: Relação de permanência.

Habitualidade: Presente.

Intenção (Animus): Intenção de habitar, mesmo com ausências eventuais.

Domicílio

Natureza: A Sede Jurídica.

Habitualidade: Presente.

Intenção (Animus): Animus Manendi (Intenção de permano de permanência definitiva).

Foco Legal: Centro habitual de negócios e relações jurídicas.

Gemini Notebook

A Anatomia do Domicílio da Pessoa Natural

Elemento Objetivo (Material)

Fixação física da residência.

+

Elemento Subjetivo (Psíquico)

Animus Manendi: A intenção definitiva de permanecer e fixar o centro de atividades.

=

A Sede Jurídica

CC Highlight Box

Art. 70, Código Civil: "O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo."

Gemini Notebook

Pluralidade Domiciliar e a Realidade Moderna



Domicílio Múltiplo (Pluralidade)

Regra (Art. 71): Uma pessoa pode ter várias residências onde viva alternadamente.

Consequência: Qualquer uma delas será considerada seu domicílio legal.



Domicílio Profissional

Regra (Art. 72): O lugar onde a profissão é exercida também é domicílio para as relações concernentes a ela.

Múltiplas Profissões (Parágrafo Único): Se exercida em locais diversos, cada local será domicílio para as respectivas relações.

A pessoa natural pode ter um só domicílio e várias residências, ou múltiplos domicílios legais simultâneos.

Gemini Notebook

Exceções e Regras Especiais de Fixação



O Domicílio Aparente (Ocasional)

Art. 73, CC: Para quem não possui residência habitual (ex: andarilhos, ciganos, artistas de circo, marítimos sem residência fixa).

A Regra da Proteção: O domicílio será o lugar onde a pessoa for encontrada. Evita que alguém fique "sem domicílio" no mundo jurídico.



O Agente Diplomático do Brasil

Art. 77, CC: Agente citado no estrangeiro que alega extraterritorialidade sem designar domicílio no país.

Onde será demandado? No Distrito Federal OU no último ponto do território brasileiro onde teve domicílio.

Gemini Notebook

Os Pilares do Domicílio Necessário (Legal / Compulsório)

Imposto por Lei (Art. 76, CC). Mnemônico: **IN SE MI MAR + PRESO**

IN SE MI MAR + PRESO



INcapaz

O domicílio do seu representante legal ou assistente.



SErvidor Público

O lugar em que exercer permanentemente suas funções.



MIlitar

Onde servir.

Especial: Marinha/Aeronáutica = sede do comando a que estiver subordinado.



MARítimo

Onde o navio estiver matriculado (trabalhadores da Marinha Mercante).



PRESO

O lugar em que cumprir a sentença.

Gemini Notebook

Transição: O Domicílio da Pessoa Jurídica





A Pessoa Jurídica NÃO possui ‘residência’ ou ‘moradia’. Ela possui Sede ou Estabelecimento.

A Regra de Ouro (Art. 75, IV): Trata-se de domicílio especial, livremente escolhido no seu estatuto ou atos constitutivos. Na omissão do estatuto, será o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações.

Gemini Notebook

Estrutura Domiciliar: Direito Público vs. Privado

Pessoas Jurídicas de Direito Público (Art. 75, I a III)



União: Distrito Federal.



Estados e Territórios: As respectivas capitais.



Municípios: O lugar onde funcione a administração municipal. (Atenção: Não é a "capital" do município).

Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Art. 75, IV)



Opção 1: Local eleito no estatuto/atos constitutivos.



Opção 2 (Subsidiária): O local onde funcionarem as respectivas diretorias ou administrações.

Gemini Notebook

Pluralidade de Estabelecimentos e Sedes Estrangeiras



A Descentralização da PJ

Pluralidade (Art. 75, §1º)

Se a PJ tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

Sede no Exterior (Art. 75, §2º)

Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, o domicílio será o lugar do estabelecimento sito no Brasil a que ela corresponder.

Gemini Notebook

A Expansão do Escudo: Jurisprudência STF e STJ

O conceito amplo e protetivo de “Casa” (Art. 5º, XI, CF)

Escritório Profissional (STJ)

Equiparado à residência para fins de inviolabilidade. Provas obtidas com invasão ilegal contaminam a persecução penal (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada - HC 70960/RJ).

Quartos de Hotel (STF)

Considerados “domicílio por equiparação” quando ocupados. O ingresso policial noturno sem mandado é crime de abuso, salvo exceções do art. 5º (RHC 90.376/STF).

Gemini Notebook

A Fronteira Digital: O Domicílio Eletrônico



Domicílio Tributário: Reconhecido desde 2006 pela Receita Federal; o STF valida a caixa postal eletrônica como domicílio tributário (RE 389808/PR).

E-mail Pessoal vs. E-mail Corporativo

- **E-mail Pessoal (Protegido):** Dignidade da tutela e privacidade equiparada ao domicílio.
- **E-mail Corporativo (Não Protegido - TST):** O TST entende que a coleta de dados no e-mail corporativo pelo empregador NÃO quebra a privacidade, pois as informações são profissionais, não pessoais (AIRR-2562-81.2010.5.01).

Gemini Notebook

Tema 280 do STF (RE 603.616): Invasão Policial e Flagrante

Regra: A casa é asilo inviolável.

Entrada forçada sem mandado (dia ou noite)?

Requer Fundadas Razões
(Indícios concretos e justificáveis prévios de flagrante delito no interior).

Atenção ao Crime Permanente: O simples fato de ser crime permanente (ex: tráfico/depósito de drogas) NÃO autoriza entrada automática sem indícios concretos.

Consequência do Abuso: Nulidade absoluta dos atos (provas ilícitas) e responsabilidade civil/penal/disciplinar dos agentes.

Gemini Notebook

O Limite do Escudo: Exceções pela Saúde Pública

O conflito aparente entre a liberdade individual e a vida da coletividade.

Inviolabilidade (Art. 5º)



Saúde Pública (Art. 196)

Lei 13.301/2016 (Combate ao Aedes aegypti): Permite o ingresso forçado em imóveis (mesmo fechados/abandonados) para eliminar criadouros do mosquito.

Princípio da Proporcionalidade

A inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto. A intervenção é validada que. A intervenção é validada porque a proteção à saúde pública é dever constitucional do Estado (Art. 196, CF), justificando a mínima intervenção no domicílio.

Gemini Notebook

Síntese: O Ecossistema do Domicílio



O Domicílio não é apenas onde a pessoa está; é onde o Direito a protege de forma absoluta.

Gemini Notebook